

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Séance 1

Plan du cours

Introduction : Qu'est-ce que le droit du travail ?

Partie 1 : Naissance de la relation de travail

Chapitre 1 : la qualification de contrat de travail

Chapitre 2 : le recrutement du salarié

Chapitre 3 : les variétés de contrats de travail

Partie 2 : Vie de la relation de travail

Chapitre 1 : obligations et pouvoirs de l'employeur

Chapitre 2 : les droits fondamentaux du salarié

Chapitre 3 : la modification du contrat de travail

Partie 3 : Fin de la relation de travail

Chapitre 1 : le licenciement pour motif personnel

(optionnel) Chapitre 2 : les autres modes de rupture

Introduction
Qu’est-ce que le droit du travail ?

Introduction : qu'est-ce que le droit du travail ?

§1. Définir le droit du travail

- **A. La définition par son histoire**
- **B. La définition par ses fonctions**

§2. Identifier les particularismes du droit du travail

- **A. La diversité des sources**
  - **1. Les sources publiques**
    - a) Les sources étatiques
      - i. La Constitution
      - ii. La loi / les règlements
      - iii. La jurisprudence
    - b) Les sources internationales et européennes
      - i. Les sources internationales : les actes de l'OIT
      - ii. Les sources européennes : les actes du Conseil de l'Europe
      - iii. Les sources du droit de l'Union européenne
  - **2. Les sources privées**
    - a) Les sources unilatérales
      - i. Le règlement intérieur
      - ii. L'engagement unilatéral de l'employeur
    - b) Les sources négociées
      - i. Le contrat de travail
      - ii. Les conventions et les accords collectifs
  - **3. L'articulation des normes**
- **B. La pluralité des acteurs du droit du travail**
  - **1. Les acteurs sociaux**
  - **2. Les acteurs publics**
    - i. La médecine du travail
    - ii. L'inspection du travail
    - iii. Le juge du travail : les conseils de prud'hommes



L'histoire du droit du travail

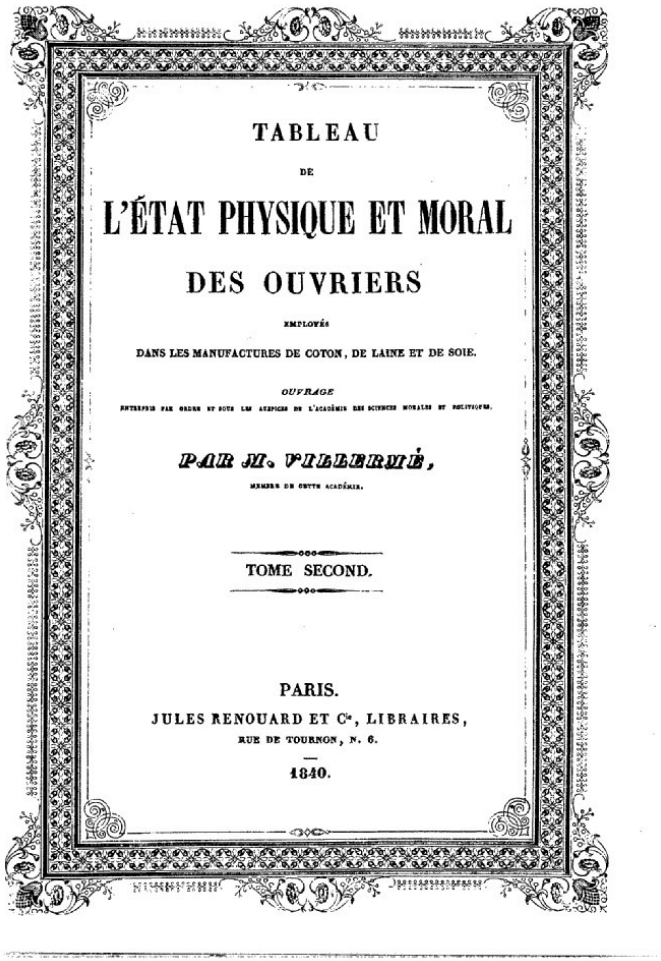
Période révolutionnaire :

- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
- Loi d'Allarde des 2-17 mars 1791
- Loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791

- Abolition des corporations professionnelles
- Interdiction des coalitions (grèves et syndicats)

Fondements juridiques nouveaux :

- **Égalité des parties au contrat**
- **Liberté contractuelle**



TABLEAU

DE

L'ÉTAT PHYSIQUE ET MORAL

DES OUVRIERS

EMPLOYÉS

DANS LES MANUFACTURES DE COTON, DE LAINE ET DE SOIE.

OUVRAGE

ENTREPRIS PAR ORDRE ET SOUS LES AUSPICES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

PAR M. VILLERMÉ,

MEMBRE DE CETTE ACADÉMIE.

TOME SECOND.

PARIS.

JULES RENOUARD ET Cie, LIBRAIRES,

RUE DE TOURNON, N. 6.

1840.

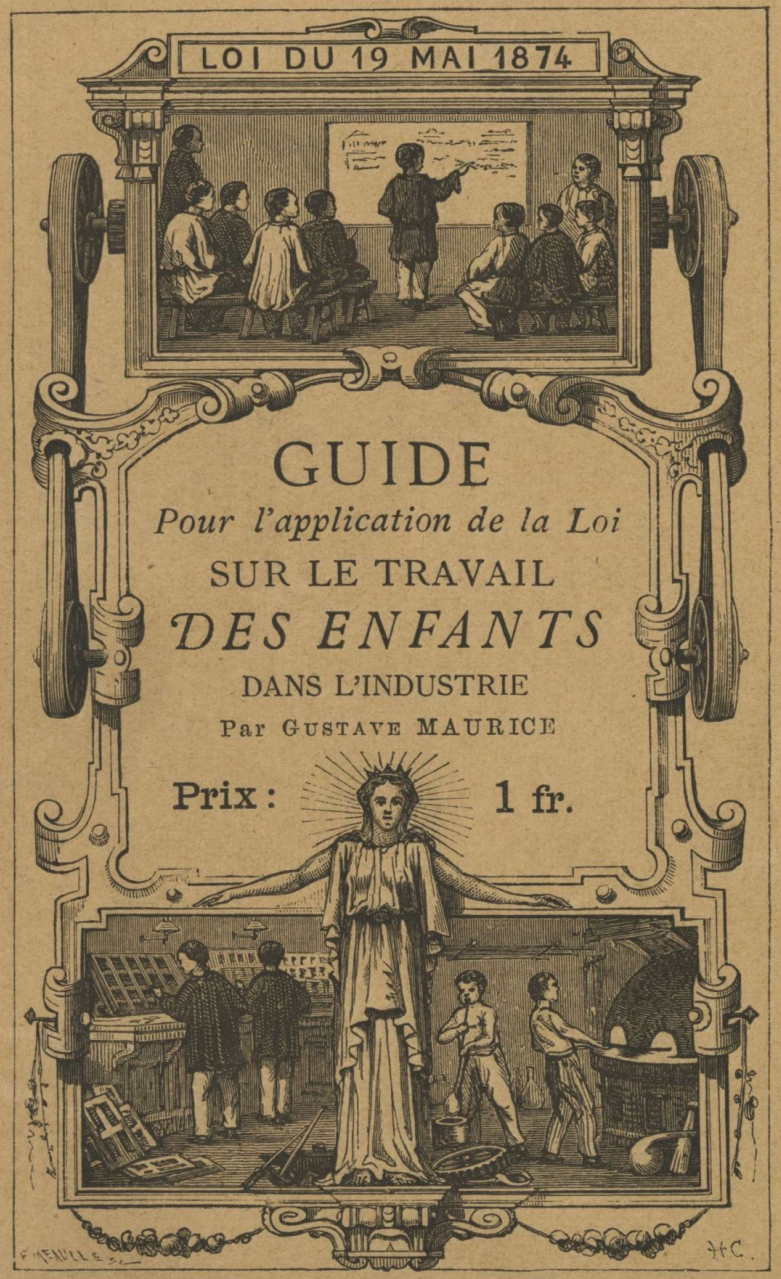
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque national

L'histoire du droit du travail

19e siècle:

- Livret ouvrier
- Le maître est cru sur parole
- Misère ouvrière

Rapport Villermé 1840 (Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie)



L'histoire du droit du travail

Premières lois sociales :

- Interdiction du travail des enfants (1841)
- Création de l'inspection du travail (1874)
- Repos hebdomadaire (1906)
- Limitation de la journée de travail (1919)

- Loi sur les accidents du travail (1898)
- Retraites ouvrières (1910)
- Assurances sociales (1928)

- 1910 : code du travail



L’histoire du droit du travail

Libertés collectives

- Loi sur la liberté syndicale (1884)
- Loi sur les conventions collectives (1919)



L’histoire du droit du travail

Le Front Populaire (1936)
- 40 heures, congés payés
- Délégués du personnel, conventions collectives

La Libération (1944-1946)
- Comités d’entreprise, régime général de la sécu

Mai 1968
- La section syndicale, le délégué syndical

1982, « Lois Auroux »
- 39 heures, CHSCT, négociation d’entreprise

1998-2000, « Lois Aubry »
- 35 heures



Période contemporaine

Facteurs de remise en question :

- *Crises économiques (1973, 2008…)*
- *Lutte contre le chômage, recherche de la croissance*

Mouvement de « contre-réforme » : la recherche de FLEXIBILITÉ

- *Faciliter les licenciements*
- *Favoriser les contrats précaires*
- *Dérèglementation du temps de travail*
- *Recul du « principe de faveur »*
- *Suppression du CHSCT, fusion des IRP*

Jean-Pierre Farandou a été nommé *ministre* du *Travail* et des Solidarités et des Familles le 12 octobre 2025

À quoi sert le droit du travail ?

- **Le droit du travail vise à protéger la partie faible au contrat de travail**
  - *Ex. : Quatrième partie C. trav.*
- **Le droit du travail est une technique de gestion de l'entreprise**
  - *Ensemble de ressources, permettant d'organiser l'activité au sein de l'entreprise, notamment en termes de temps de travail, de répartition des tâches, de gestion du personnel et des différents types de salariés qui composent la collectivité de travail.*
- **Le droit du travail vise à organiser le marché du travail**
  - *Rôle des conventions collectives de branche, v. Article L2232-5-1 C. trav.*

Introduction : qu'est-ce que le droit du travail ?

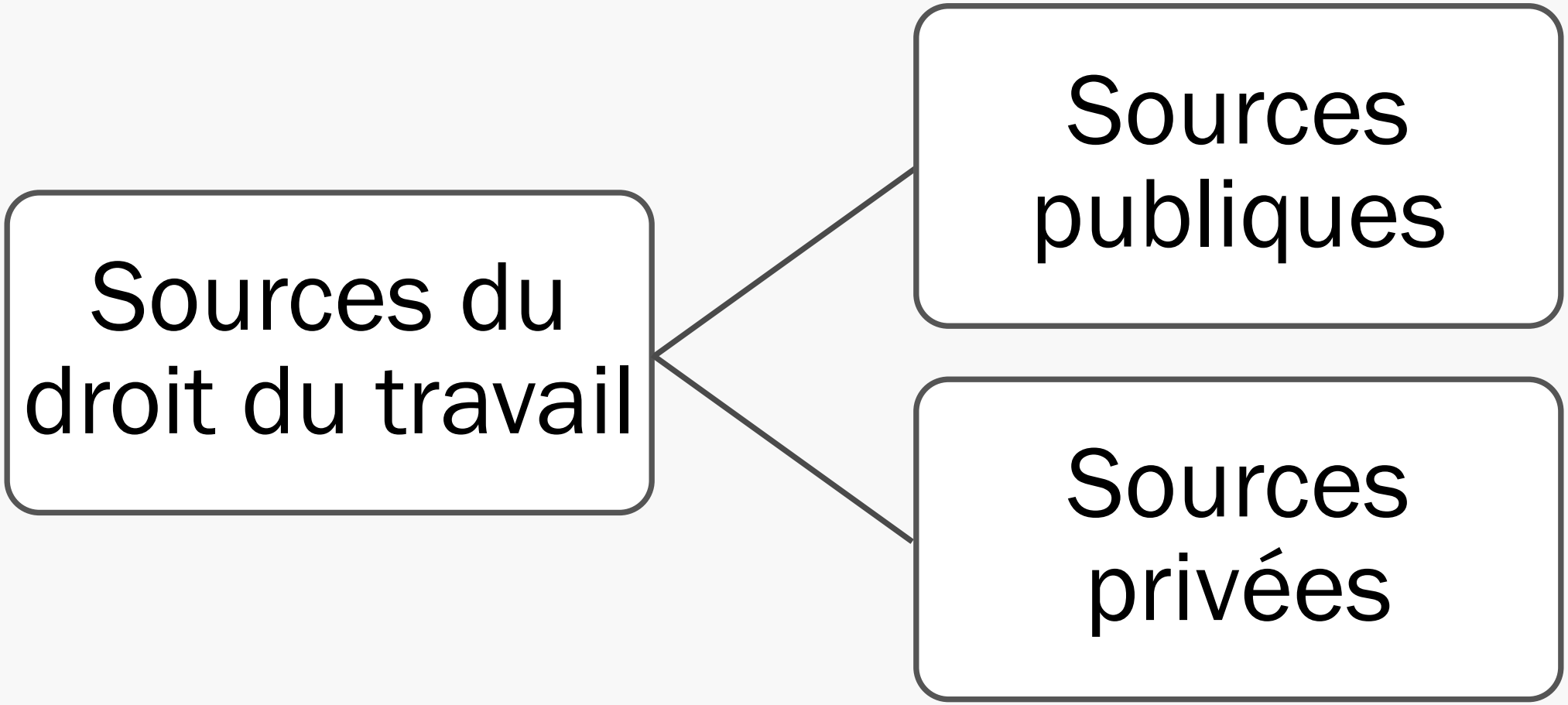
§1. Définir le droit du travail

- **A. La définition par son histoire**
- **B. La définition par ses fonctions**

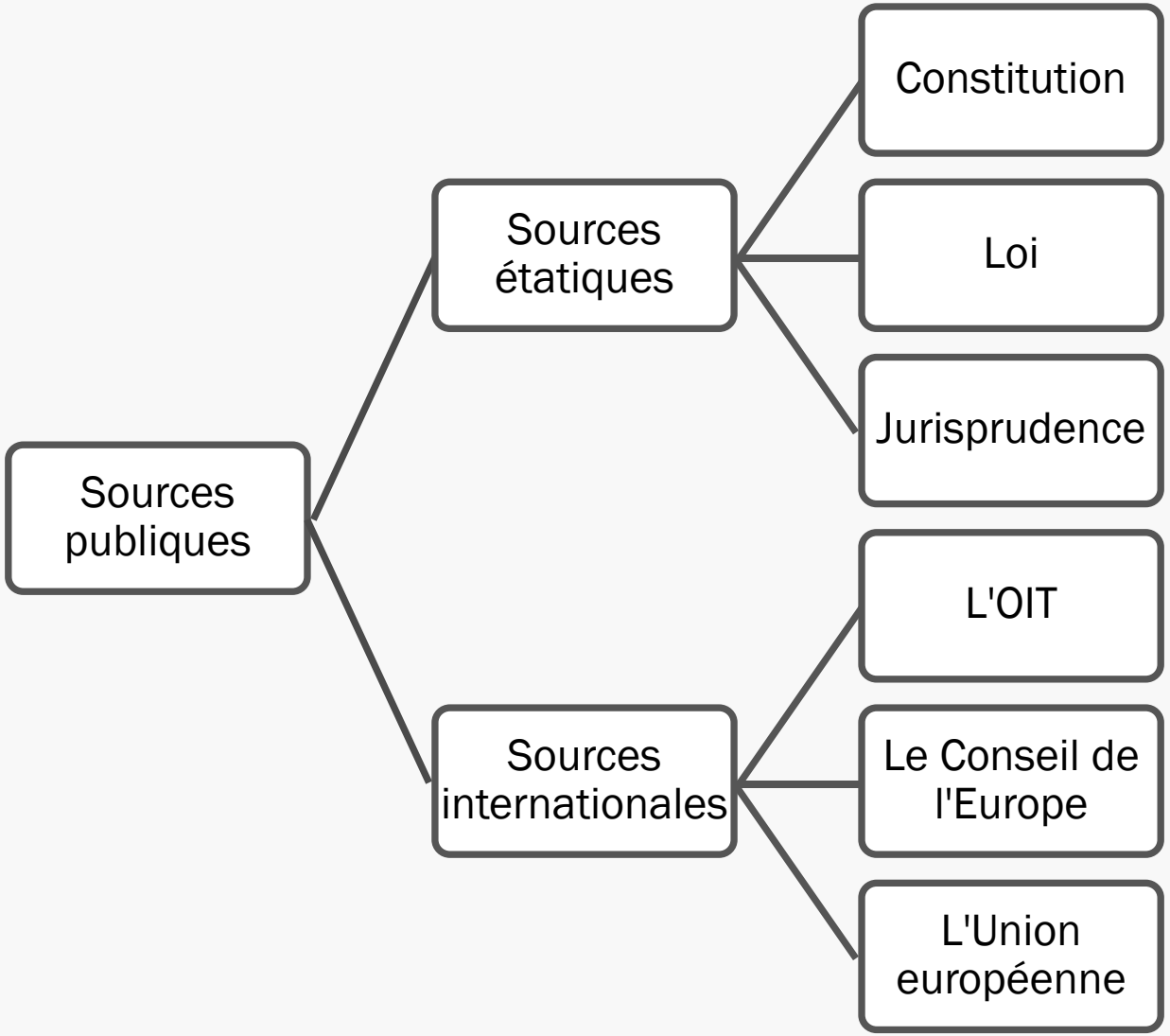
§2. Identifier les particularismes du droit du travail

- **A. La diversité des sources**
  - **1. Les sources publiques**
    - a) Les sources étatiques
      - i. La Constitution
      - ii. La loi / les règlements
      - iii. La jurisprudence
    - b) Les sources internationales et européennes
      - i. Les sources internationales : les actes de l'OIT
      - ii. Les sources européennes : les actes du Conseil de l'Europe
      - iii. Les sources du droit de l'Union européenne
  - **2. Les sources privées**
    - a) Les sources unilatérales
      - i. Le règlement intérieur
      - ii. L'engagement unilatéral de l'employeur
    - b) Les sources négociées
      - i. Le contrat de travail
      - ii. Les conventions et les accords collectifs
  - **3. L'articulation des normes**
- **B. La pluralité des acteurs du droit du travail**
  - **1. Les acteurs sociaux**
  - **2. Les acteurs publics**
    - iii. La médecine du travail
    - iv. L'inspection du travail
    - v. Le juge du travail : les conseils de prud'hommes

Les sources du droit du travail



Les sources du droit du travail





PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

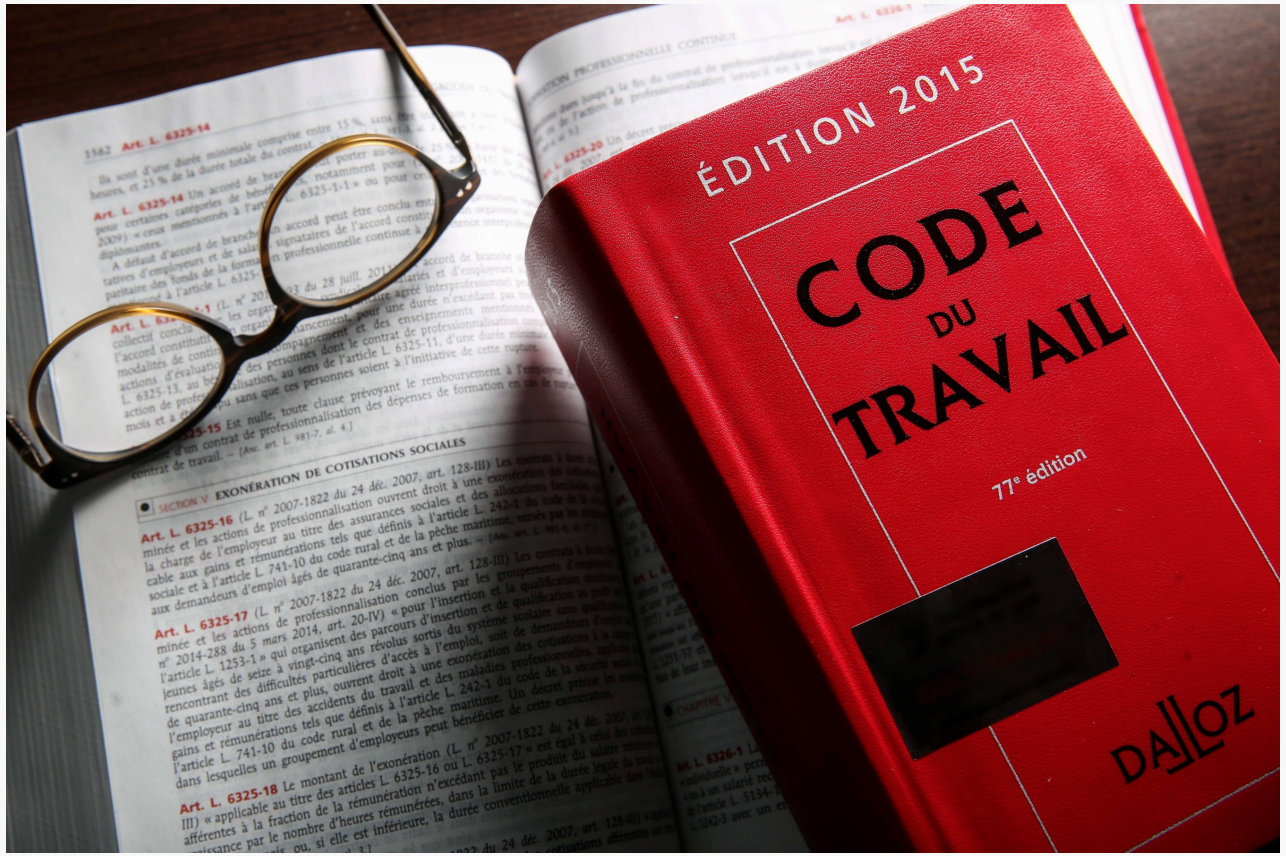
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

La loi en droit du travail



La loi en droit du travail

Article L1 C. Trav.

> *Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.*

Les sources du droit du travail
Le Code du travail :

- PARTIE

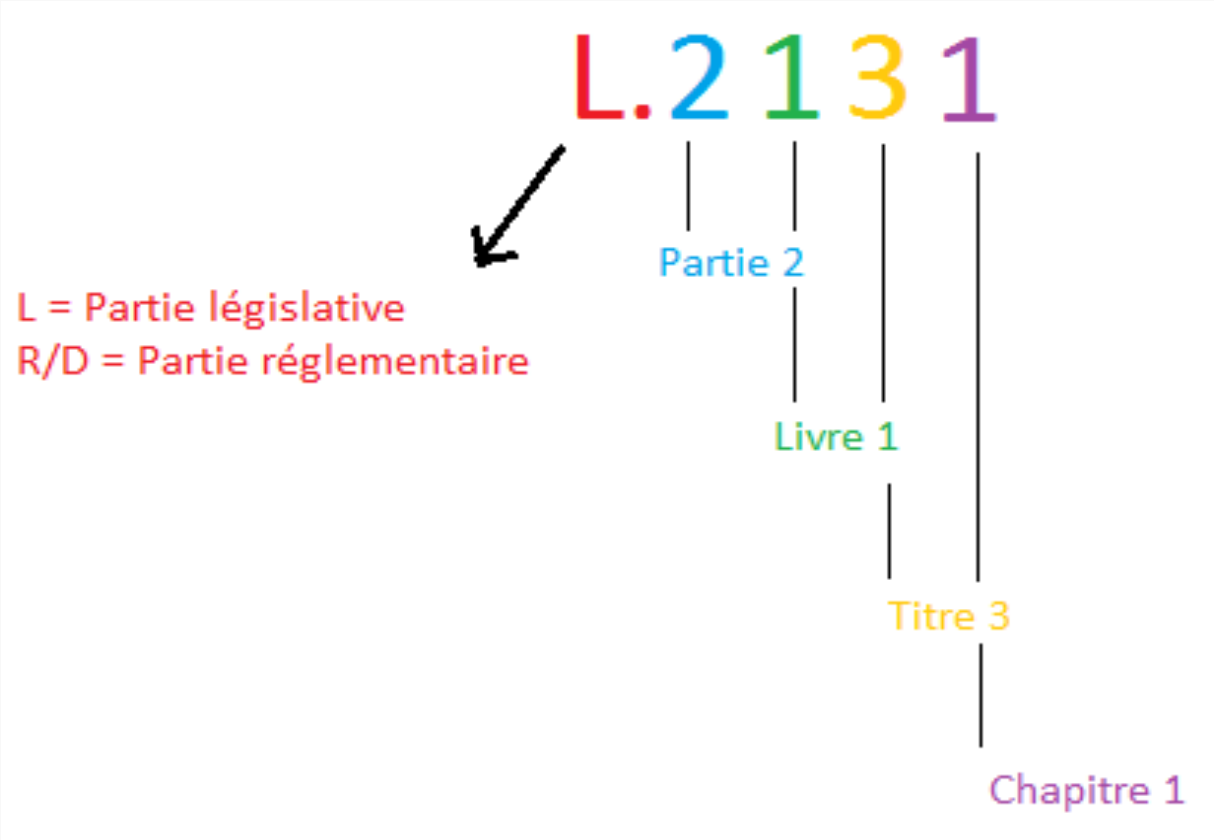
- - LIVRE

- - - Titre

- - - - Chapitre

- - - - - Section

- - - - - - Article



Les sources du droit du travail
Le Code du travail :



https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/

La jurisprudence





La jurisprudence

Comment on cite les arrêts importants ?

Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-13.316, Publié au bulletin

- « Cass. soc. » : abréviation de « Cour de cassation, Chambre sociale »
- 4 mars 2020 : date de rendu de l'arrêt
- N°XX-XX.XXX : numéro de pourvoi (code d'identification de l'arrêt, très utile pour le retrouver sur Internet)
- « Publié au bulletin » : permet de savoir si c'est un arrêt important ou pas

Les sources du droit du travail
Le droit international et européen

Article 55 de la Constitution de 1958 : « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (…) ».

Principales sources du droit international du travail

- Droit de l'Organisation internationale du travail
- Droit du Conseil de l'Europe
- Droit de l'Union européenne



L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

- Créée en 1919 par le Traité de Versailles
- Structure tripartite :
  - *Représentants des gouvernements*
  - *Représentants des travailleurs*
  - *Représentants des employeurs*



L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Exemples de conventions :

- **Convention n°187 sur la sécurité et la santé au travail**

  Article 3 : Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.

- **Convention n°81 sur l’inspection du travail**

  Article 6 : Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

- **Convention n°158 sur le licenciement**

  Article 10 : (…) versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.



L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Fondamentales

Convention	Date	État actuel
C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ***P029*** *- Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 ratifié le 07 juin 2016 (En vigueur)*	24 juin 1937	En vigueur
C087 - Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948	28 juin 1951	En vigueur
C098 - Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949	26 oct. 1951	En vigueur
C100 - Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951	10 mars 1953	En vigueur
C105 - Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957	18 déc. 1969	En vigueur
C111 - Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958	28 mai 1981	En vigueur
C138 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 *Age minimum spécifié: 16 ans*	13 juil. 1990	En vigueur
C182 - Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999	11 sept. 2001	En vigueur
C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006	29 oct. 2014	En vigueur



Le Conseil de l'Europe

- **Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales**
  - Convention de droits à portée générale
  - Mécanisme de sanction efficace (Cour européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg)

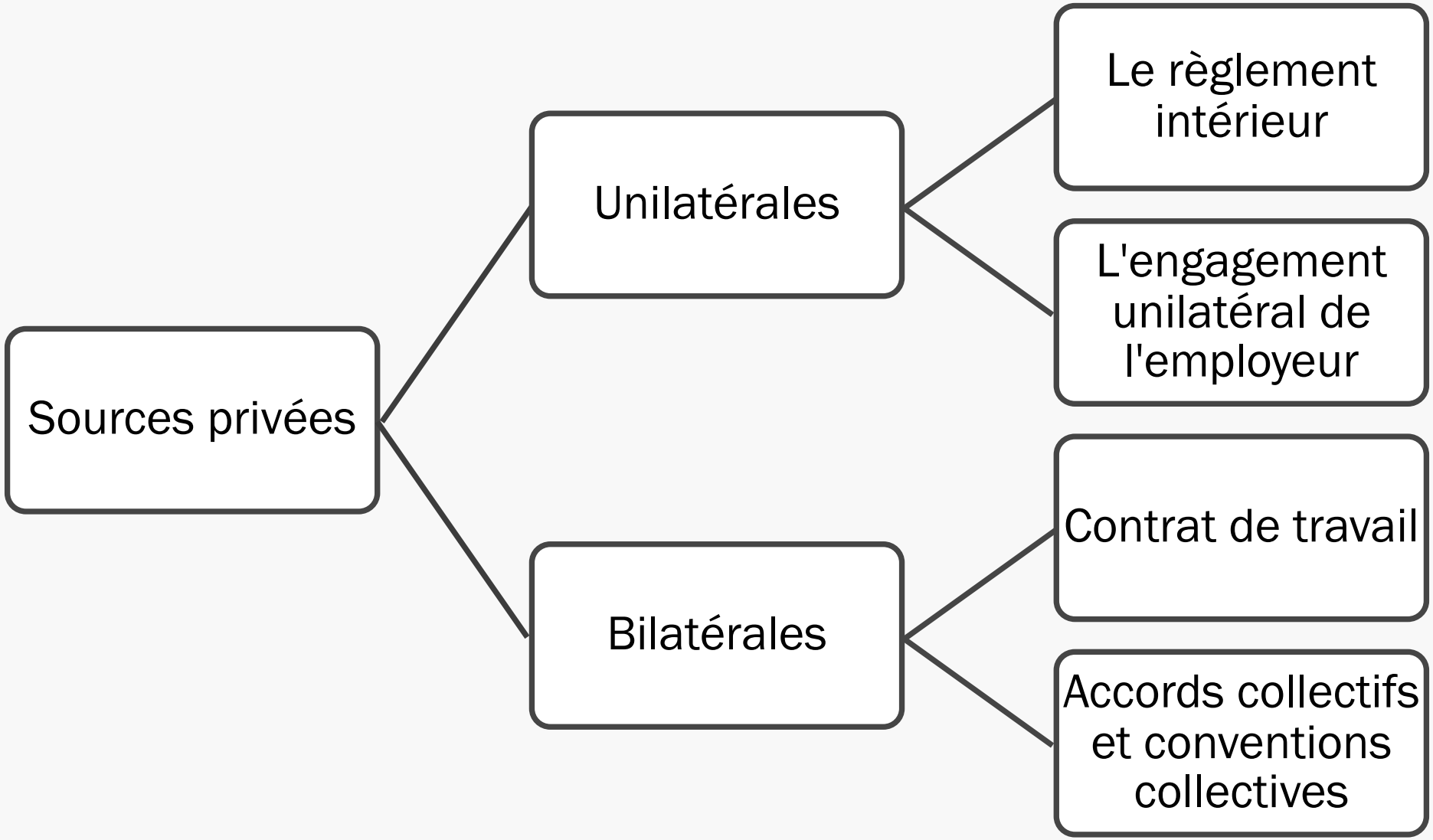
- **Charte sociale européenne**
  - Convention visant spécifiquement les droits sociaux
  - Mécanisme de sanction faible



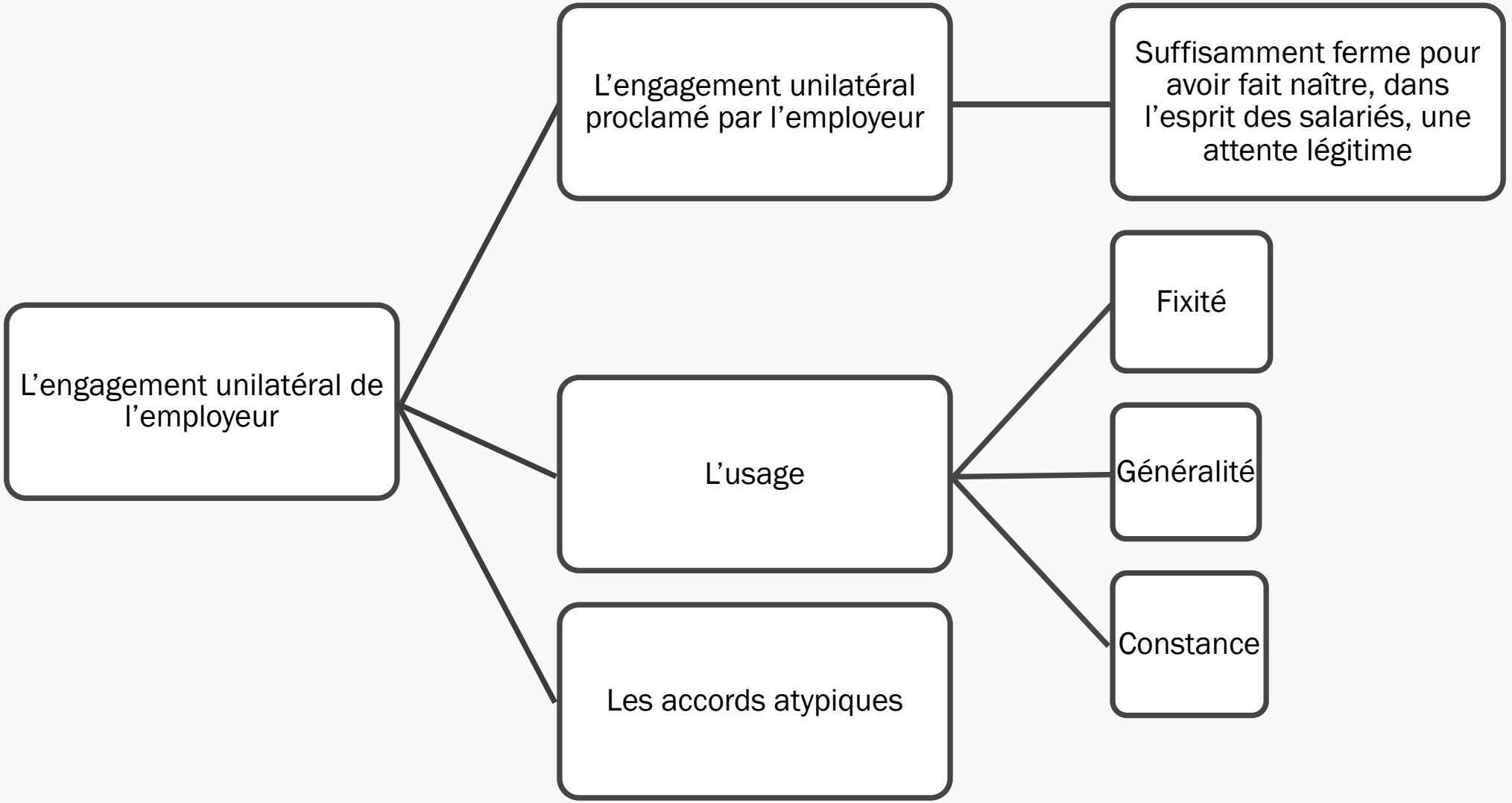
L’Union européenne

- Droit primaire (TUE, TFUE)
- Droit dérivé (règlements, directives). Ex :
  - *Directive sur les licenciements collectifs*
  - *Directives sur l’interdiction des discriminations*
  - *Directive sur les transferts d’entreprise*
  - *Directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail*
  - *Directive sur l’information des travailleurs*
  - *Etc.*

Les sources privées du droit du travail



L’engagement unilatéral de l’employeur



Précisions sur l'usage : Cass. civ., 19 mars 2008, 06-44.509

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 26 août 1947, engagé par EDF-GDF en qualité d'employé de bureau à compter du 13 avril 1966, a été mis en inactivité à compter du 1er février 2003 par l'employeur ;

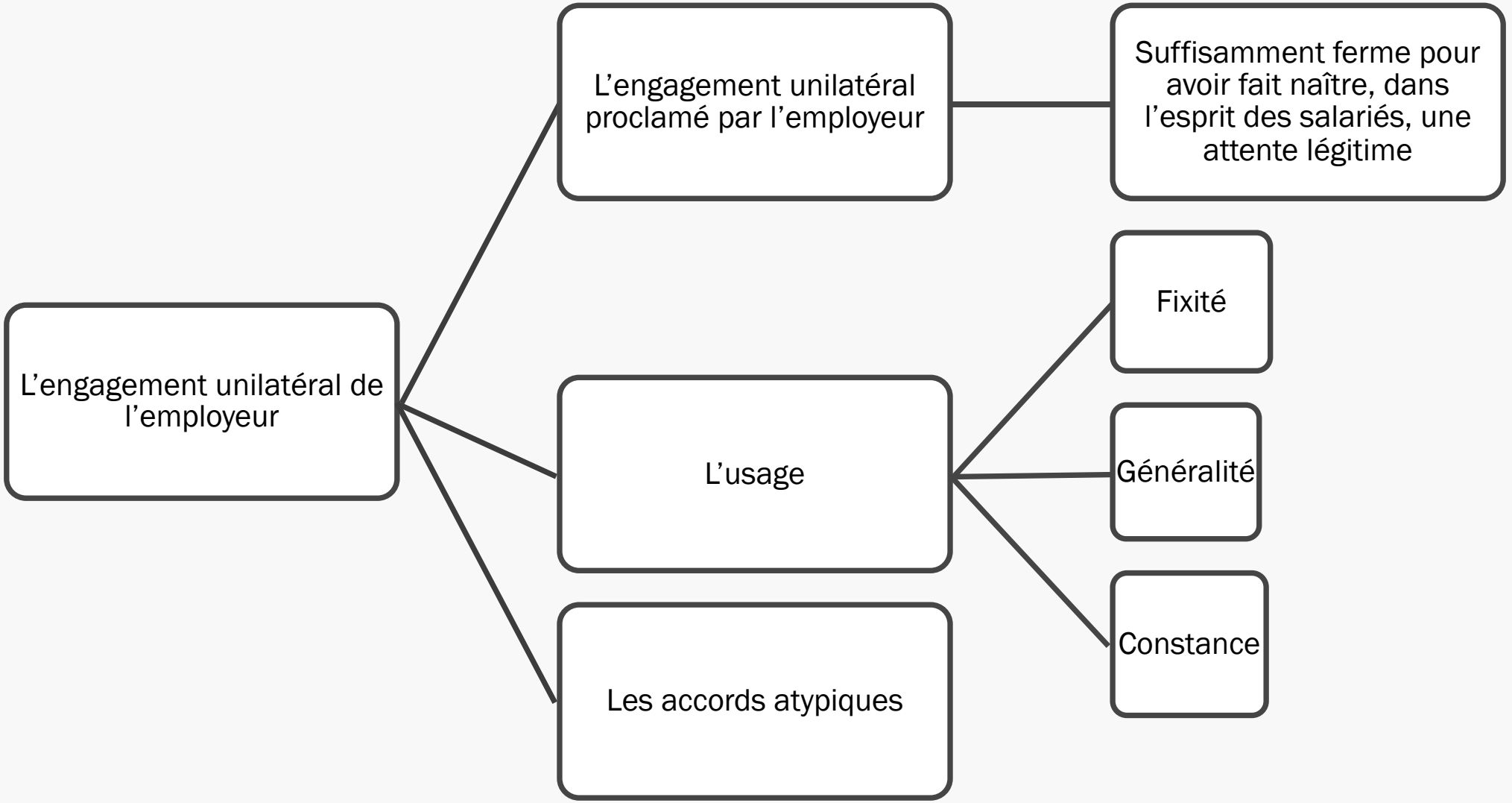
Attendu que pour juger que la mise en inactivité de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société EDF au paiement de diverses sommes au profit de cet agent, l'arrêt retient qu'aux conditions résultant du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, ainsi que de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 complétant l'annexe 3 du statut national, aux termes desquels l'employeur est en droit de mettre à la retraite à 55 ans un agent qui comptabilise vingt-cinq ans de services dès lors qu'il a passé quinze ans en service actif, il convient d'ajouter, par application de l'article 111-1 du chapitre 263 du "manuel pratique des questions de personnel" valant engagement unilatéral de l'employeur, l'exigence que, au moment de son départ, cet agent soit encore affecté à un poste classé actif ou reconnu insalubre, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

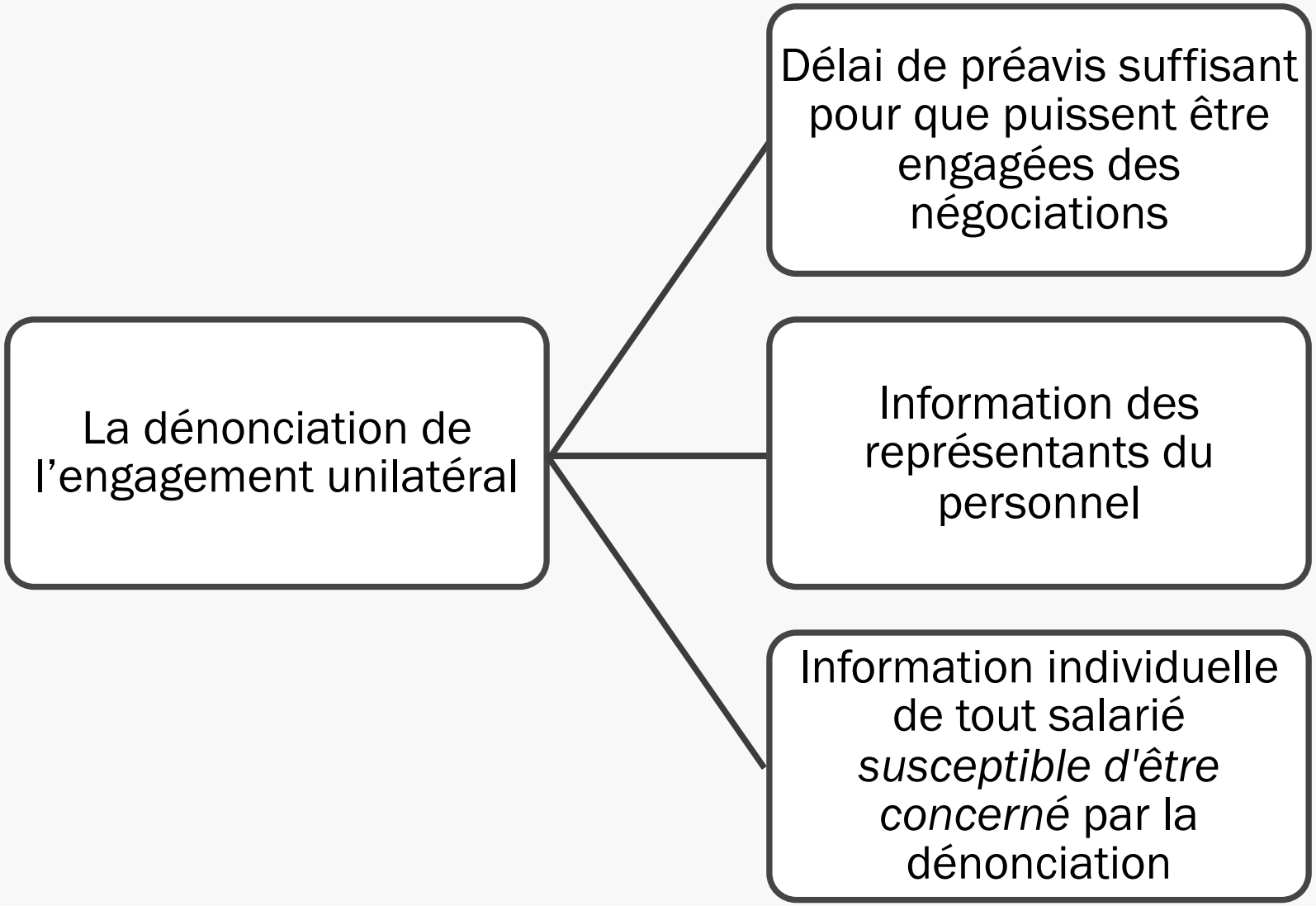
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

L’engagement unilatéral de l’employeur



La dénonciation de l’engagement unilatéral



Le contrat de travail



→ Un accord de volontés entre deux parties
→ convention, parfois écrite, mais qui peut être orale, au titre de laquelle un salarié s'engage à fournir son travail au service d'un employeur

→ Le CDI est la forme normale et générale du contrat de travail
→ Le contrat se compose de « clauses »
- ➢ Clauses principales (salaire, durée du travail…)
- ➢ Clauses accessoires (période d'essai, non-concurrence…)



Conventions et accords collectifs

Partie salariale

+

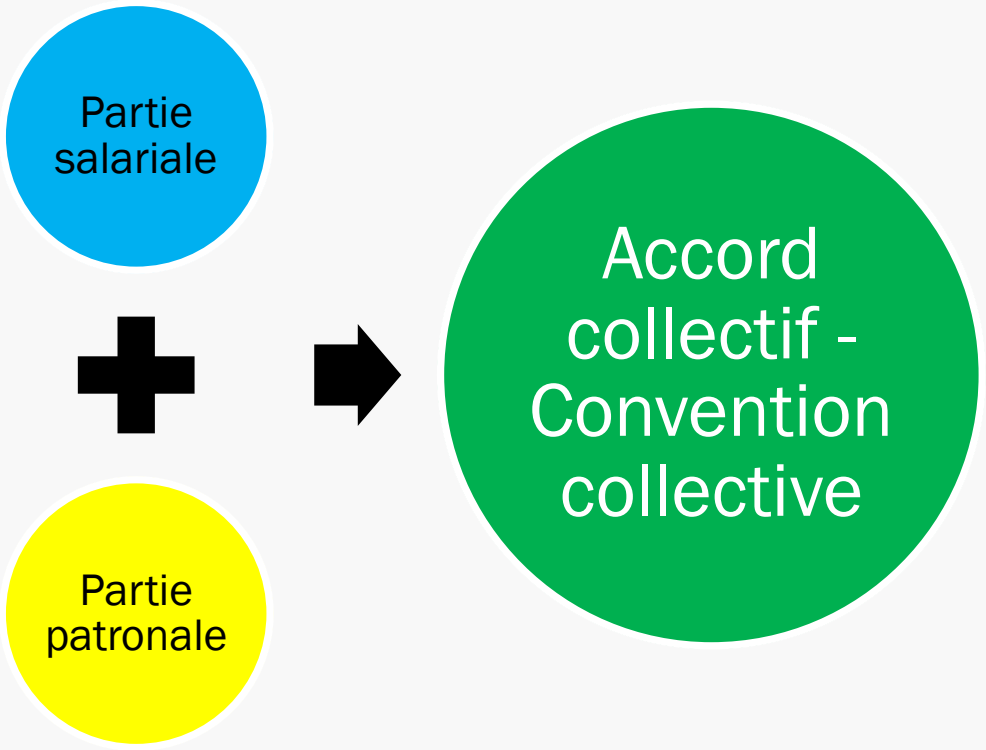
Partie patronale

➡

Accord collectif - Convention collective



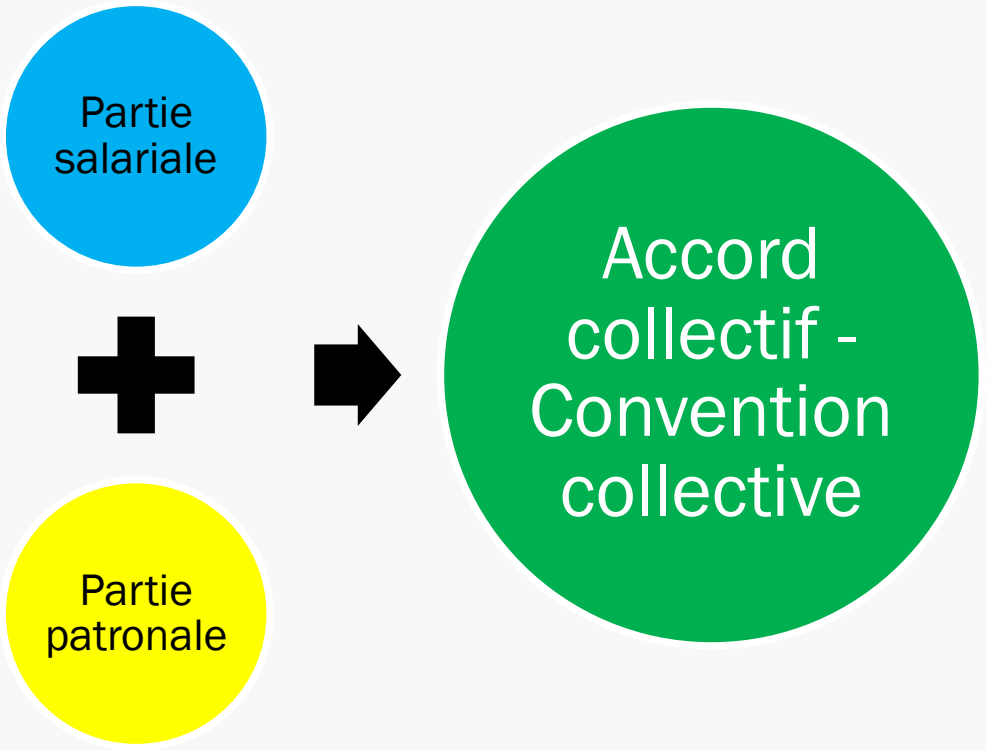
Conventions et accords collectifs



Porte sur :

- Les conditions d'emploi
- Les conditions de travail
- La formation professionnelle
- Les garanties sociales

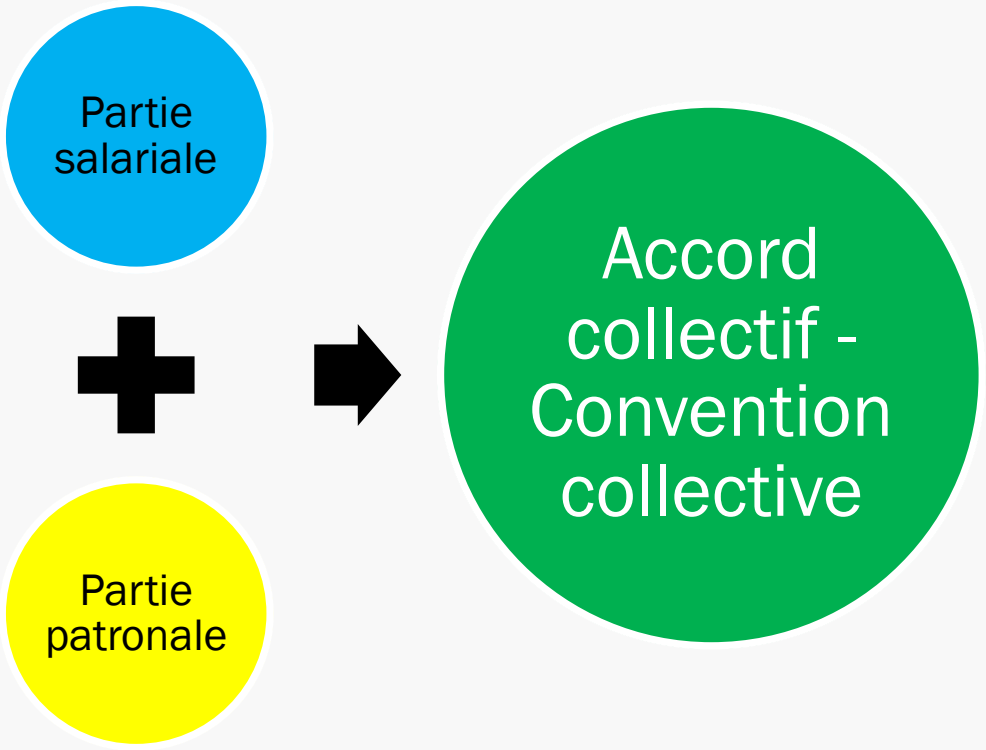
Conventions et accords collectifs



Acte « hybride » :

- Un contrat conclu entre deux parties
- Qui s'applique même à des personnes non signataires (effet *erga omnes*)

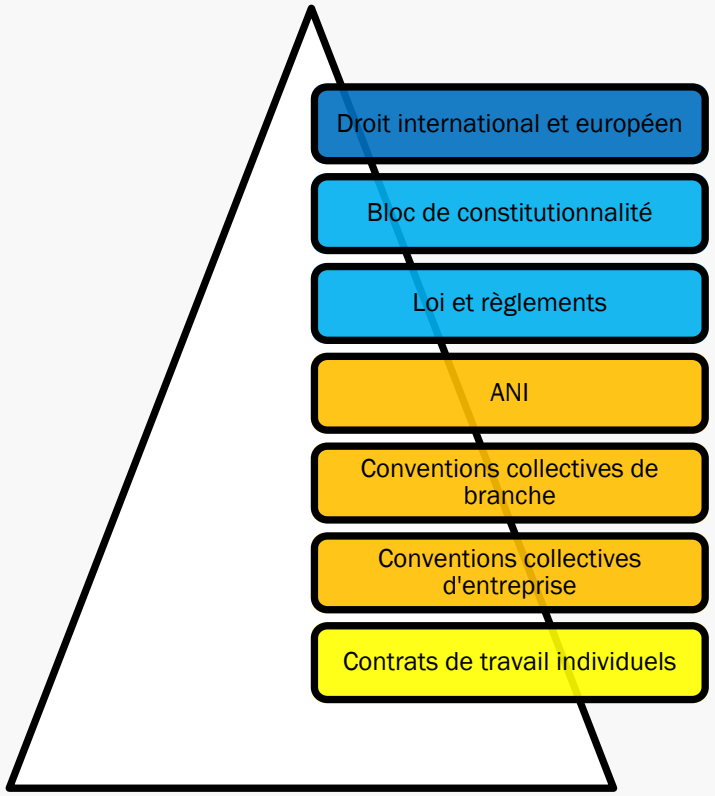
Conventions et accords collectifs



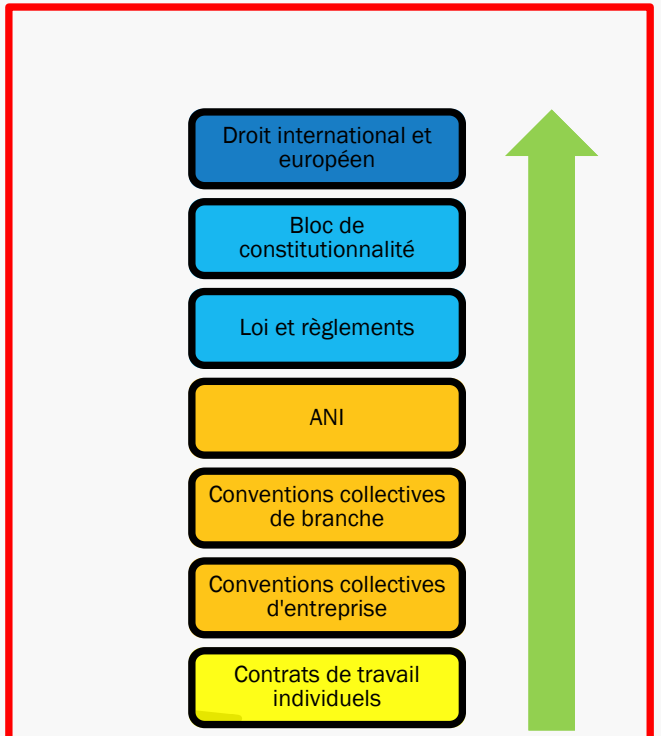
Niveaux :

- Accord national interprofessionnel
- Accord de de branche
- Accord de groupe d’entreprises
- Accord d’entreprise
- Accord d’établissement

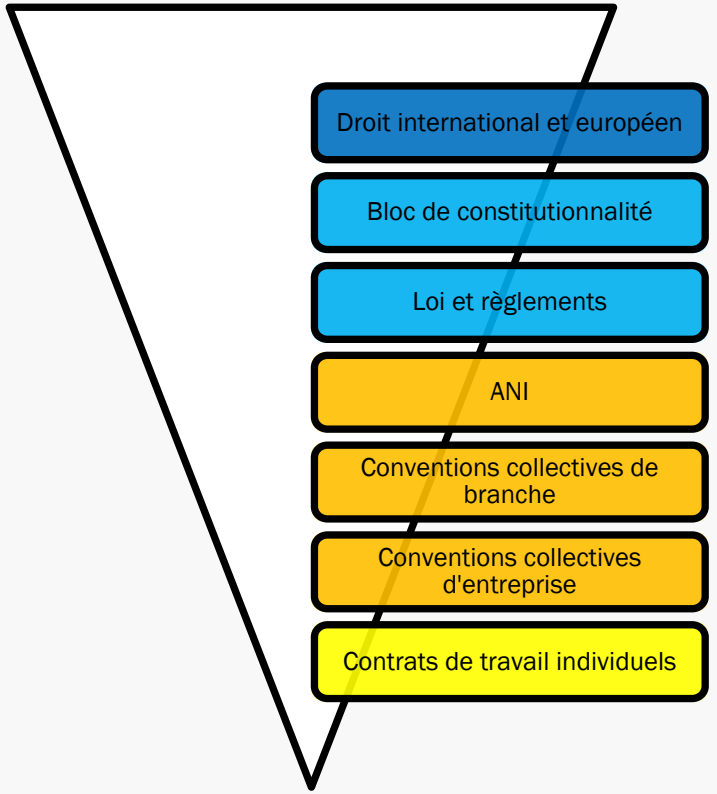
L’articulation des sources du droit du travail : quel modèle ?



Hiérarchie des normes ?



Principe de faveur ?



Inversion de la hiérarchie des normes ?

Pluralité des acteurs

- Relation bilatérale : employeur **ET** salarié
- Relation collectives de travail : employeur / groupement d'employeurs **ET** groupements de salariés (syndicats professionnels)
- Administration du travail : intervention de l'État dans les relations de travail

Les principales organisations de travailleurs

- **Les 5 syndicats historiques**
  - *la Confédération générale des travailleurs (CGT)*
  - *la Confédération française démocratique du travail (CFDT)*
  - *Force ouvrière (CGT-FO)*
  - *la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)*
  - *la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)*

Ces 5 syndicats historiques sont reconnus représentatifs au niveau national et interprofessionnel.

- **Les nouveaux syndicats**
  - *l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)*
  - *la Fédération syndicale unitaire (FSU)*
  - *l'Union syndicale solidaire*

Les principales organisations patronales

- Les organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sont actuellement au nombre de trois :
  - *le MEDEF (Mouvement des entreprises de France)*
  - *la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises)*
  - *l'UPA (Union professionnelle artisanale)*







Les acteurs publics

- Médecine du travail
  - *Art. L. 4622-3 et suivants C. trav.*

Article L4622-3 : Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.





Les acteurs publics

- Inspection du travail
  - *Art. L. 8112-1 et suivants C. trav.*

➢ Veiller, contrôler et faire respecter la législation et la réglementation du travail, ainsi que les conventions collectives

➢ Intervenir dans les rapports entre employeurs et salariés au moyen de décisions

➢ Informer et conseiller juridiquement les salariés et les employeurs



Les acteurs publics

- Le juge du travail : le conseil de prud'hommes
  - *Art. L. 1411-1 et suivants C. trav.*

    Article L1411-1

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

- Juridiction paritaire (conseillers salariés et employeurs en nombre égal)
- Compétence : tous les litiges individuels nés du contrat de travail entre les employeurs et les salariés ou entre salariés, quel que soit le montant de la demande